

עין משפט נר מצוה

ח א מיי פ"ח מהל' תפלה ה' י טושיע א"ח מ' קנב טעף א:
ב ב מיי שם טושיע שם כהניה:

י ג ד מיי שם הלכה כ טושיע שם מ' קנב טעף יא:
ה מיי פיי מהלכות ס"ת הלכה ד פ"ג מהל' זלית ה' ט סמג עשין טה טור ש"ע א"ח מ' כה טעף א:

יב ו ז ח מיי פיי מהל' ס"ת ה' ד טושיע א"ח סמנן קנב טעף ג וטור ש"ע י"ד סמנן רפכ טעף יז:

יג ט י מיי שם טושיע א"ח שם טעף ו וטושיע י"ד שם טעף יז:
יד כ מיי שם הלכה ד טושיע א"ח שם ס"ג וטושיע י"ד שם טעף יז:
טו ל מיי פ"ג מהלכות כלס הלכה א ופי' מהל' טומאת מת הלכה ז:
טז מ' מיי פ"ח מהל' טומאת מת הלכה ז ופי"ג הלכה ז:

יז נ מיי פיי מהלכות ס"ת הלכה ג סמג עשין ט טושיע א"ח מ' קנב טעף ד טושיע י"ד מ' רפכ טעף יא:
יח ס ע מיי שם סמג שם טושיע א"ח שם טעף ה וטושיע י"ד שם טעף י:

י"פ פ מיי פ"ח מהלכות תפלה ה' י טושיע א"ח סמנן קנב טעף א:

תורה אור השלם 1. בזה אמר ין בָּבָאֹת אֵלֶּיךָ יִשְׂרָאֵל לִקְוֹת אֶת הַסְּפָרִים הָאֵלֶּה אֶת סֵפֶר הַמִּקְוָה הַזֶּה וְאֶת הַתּוֹרָה וְאֶת סֵפֶר הַגִּלְגָּל הַזֶּה וְנִתְּנָם בְּכָל יְרֵשׁ לְמִעַן יַעֲמִדוּ יָמֵינוּ רַבִּים: יוֹרְדֵיהוּ לֵב יד

רבינו חננאל

למישאת בה שיכרא, כלומר להוציא הדמים לחולין. שפיר דמי, הרשת בידו. רב אשי אמר ליה לרבינא זיל זבין הווא תילא רבנשתא משכבה טובי הצינ במעמד אנשי העיר, ודורשיה. ר' אמי הוה [בני] בי כנשתא וכעא למיתאר כנשתא עתיקתא ולאיתוי כשורי מניה ולעילוינהו בחדתא דבני.

ואסור ליה רב פפי ורב הונא בר חתילאי. אמר רבא בי כנישתא חלופה וזבונה כדאמרן. [מתהני] כוביני דמי ושירי. אבל להשכיבה ולמשכבה אסיר, מאי טעמא בקדושתא קיימא וקא משתמיש בקודש. לבינים נמי חלופינהו וחביניהו שרי, אוזופינהו אסיר. והני מילי בעתיקתא. ושהרט בית הכנסת והוציא אותם מן הכתלים, אבל לבנים חרשים שדיין לא בנאום בבנט שרי. ואפילו למאן דאמר הזמנה מילתא דא, הני מילי כגון אורג בגד למא דחזוי לאישתמושי ביה ואסיר, אבל הני ליבני [כ]מפרשי [כ]מטוה לארוג בו דמי, דליכא מאן דאמר

(רילמו) [דליבעין] אתנו עלייהו מעיקרא. תנו רבנן תשמישי מצוה נורקין, פיי כיון שנתקיימה המצוה ושלמה, נורקין. כגון עצי סוכה וארבעת מינים שכולוב ושופר וציצית, אלו וכיוצא בהן אין בהו קדושה. אבל כגון דלוסקומי ספרים, ותפילין ורצועותיהן ונרותיהן, ומוזות, ותיק של ספר וכיוצא בהן תשמישי קדושה, נגנזין. וכן כסא אצ"פ שמניחין בו ספר תורה ופרקים, וכן פריסא שכולפין אותה ופורסין עליה ספר תורה או פורסין אותה על ספר תורה, ובבילי דחומשי, וקמטרי דסופרי, כל אילו תשמישי קדושה הן ונגנזין. תיבה דאירפט, פיי [תיבה] שנתחלחלה, כדגרסינן מנעל מרופט, וחקנים מרופטי שפתייהו. ומתר לעשות ממנה תיבה קטנה. אבל כסא אסיר דלא מיתאר תשמישיה לספר תורה. [ל] כורסיא נמי ששכבה מותר לעשות [ממנה כורסיא אוטא, אבל דרגא לכורסיא אסיר. פריסא שכלה] מותר לחתוך הבילוי ולעשותו קטן, אבל פריסא לחומשין לא. אמר רבא ספר תורה שבלה גונזין אותו בכלי חרש אצל תלמידי חכמים ואפילו שונה הלכות. מטפחות ספרים שבלו עושין אותן תכריכין למת מצוה, וזו היא גזיתן. היאה כנישתא דהוה פתוחא לאיירונא דהוה מחית בה מת, בעו כתיים מיעי צלויי כנבשתא חתם. אמר להו רבא דלו תיבה אותבהו אבבא, דליהי כלי עץ העשוי לנחת, כלומר (מת) שאינו מטלטל, וכל כלי עץ העשוי לנחת אינו מקבל טומאה וחוצץ בפני הטומאה. אמור ליה רבנן והא דומטין דמטלטלין לה כי מנח ספרא עלייהו והוה ליה מיטלטל מלא וריקן. אמר להו המטלטל מלא וריקן אינו עשוי לנחת לעולם, וכל דבר שהוא מקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה. בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש.

כו:

אוגורה ומשכונה אסור. קשה דהא רבי מאיר לא אסר במתניתין אלא ממכר עולם אבל על תנאי שרי ומאי שנא וגראה לי דהאי דר"מ שרי למכור על תנאי היינו של רצים לרצים להתפלל שם דלין במכר זה וזולו והא דאסרי' כהא משכנתא הוי דחיד משום זלזול:

תשמישי קדושה וכו' נרתק ש"ל תפילין ורצועותיהן.
מכאן משמע שהדל"ת והי"ו"ד שנקשר הלוועה אינן אותיות גמורות ולא היו הלכה למשה מסניי כי אם השי"ן שבצתים מדלל קרי הכא לרצועות אלא תשמישי קדושה והכי נמי משמע בהקומץ רבה (מנחות דף לה: ושם) דלא קרי להו אלא תשמישי קדושה והכי נמי משמע בפרק שני דשבת (דף כח:) דפריך והאמר אביי שי"ן של תפילין הלכה למשה מסניי ולא פריך כן מן הדל"ת והי"ו"ד ולא קשה משהיא דמנחות (דף לה:) גזי ורלא כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך ואמרו אלו תפילין שבראש שיש לפרש הטעם לפי שהן לעולם צותב של ראש וגראים לעולם שפיר אוח אכל אותן של יד אינן נראין ואין צהן אות דכתיב והיו לך לאות ודרשין (מנחות דף לז:) ולא לאחרים לאות אבל למה שפרש"י התם דהטעם הוי משום שיש צהן השי"ן והדל"ת דהוי רוב אותיות של שדי לפירוש זה קשה (ו) כדמשמע בכל הני שהצאתי דהי"ו"ד והדל"ת לא חשיבי אותיות **ס'** **מריש** הוה אמינא האי פריבא תשמישי דתשמישי הווא.

פיי הקונטרס יריעה שפורסין סביב הארון נכחו וקשה שהרי הארון עגמו הוי תשמיש קדושה (ו) ואמר (ו) (התם) שאסור לעשות ממנו כורסיא אלמא שהמיצה קדושה יותר מן הפורסין לכן נראה לי שפורסין אותה סביב הארון נמצוח:

תשמיש קדושה הוא ואסור ואמר רבא מריש הוה אמינא האי פריסא תשמיש דתשמיש הוא כיון דחזינא דעייפי ליה ומנחי סיפרא עלויה **אמינא** תשמיש קדושה הוא ואסור ואמר רבא פריסא תיבותא דאירפט מיעבריה תיבה זוטרתי שרי כורסיא אסיר ואמר רבא האי פריסא דבלה למיעבריה פריסא לספרי שרי לחומשין אסיר ואמר רבא פריסא דבילי דחומשי וקמטרי דספרי תשמיש קדושה נניהו וגנזין פשיטא מהו דתימא הני לאו לכבוד עבידן פלמורי בעלמא עבידי קמ"ל ההוא בי כנישתא דיהודאי רומאי דהוה פתיח לההוא פאידורנא דהוה מחית ביה מת והוו בעו כהני למיעל לצלויי התם אתו אמרו ליה לרבא אמר להו דלו תיבותא אותבהו דהוה ליה כלי עץ העשוי לנחת פזובלי עץ העשוי לנחת אינו מקבל טומאה פני הטומאה אמרו ליה רבנן לרבא והא זמנין דמטלטלי ליה כי מנח ספר תורה עלויה והוה ליה מיטלטלא מלא וריקם אי הכי לא אפשר אמר מר זוטרא ימטפחות ספרים שבלו עושין אותן תכריכין למת מצוה וזו היא גזיתון ואמר רבא ספר תורה שבלה יעקב עובכלי חרס שנאמר ונותתם בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים (ואמר) רב פפי משמיה דדר' פמבי כנישתא לבי רבנן שרי מבי רבנן לבי כנישתא אסיר ורב פפא משמיה דרבא מתני איפכא אמר רב אחא כוותיה

בני העיר פרק רביעי מגילה

למישאת ביה שיכרא. לקנות דממים ולעשות שכר לשמות: **סילא**. כל בית הרוס קרוי תל כמו והיתה תל עולם (דברים יג): **כשורי**. קורות של בית הכנסת יסן היו לריכין לתמן **חדש: הא דאמר רב חסדא**. צבצא צמרא בהשומפין: **משום פשיעווא**. שמא יפשע (אלא) ויטיאש ולא יבנה אחר: **כי**

האי גוונא מאי. שאין סמיכמו אלא לבנינו של זה: **חלופי וזבוני**. חלה קדושתו על החילוף או על הדמים והוא ילא מן הקדושה להשתמש בו: **ליבני**. לבנים של בית הכנסת: **צעטיקין**. שנבנו ככר כזותל בית הכנסת (א) שנפל: **אלב צמדא**. שנעשה לשם בית הכנסת לית לן צה: **ואפי' למ"ד**. במסכת סנהדרין בפרק נגמר הדין (דף מו:) גבי אורג בגד למת דאסור בהזמנה (ט) בתכריכי המט דאסרי' בהנאה דגמרינן שם שם מעגלה ערופה כדמפרש התם: **הני מילי צאורג בגד למס**. שאינו חסר אלא אריגה וכיון שנארג מיד הוא ראוה לפורשו על המט (ו) אבל לבנים מחוסרים עשייה לבנותן כזותל והלכן בשל לבנים דבית הכנסת הוה ליה כטווי לאריג וליכא למ"ד בבי האי גוונא דהזמנה מילתא היא: **מסנה**. נתנו צני העיר בית הכנסת לתשמישי חול: **ותשמישי מזוה**. דברים ששימשו בהן מזוה: **דלוסקמי**. כמו אמתחת ושא לשום בו [ספרן]: **תיק ונרתיק** חדא היא אלא שלשון תיק נופל על דבר ארוך ולשון נרתיק נופל על דבר קצר: **כורסיא**. כימה של עץ: **תשמיש דתשמיש**. שפורס מפה עליו ואחר כך נותן ספר תורה עליו: **דמוזני ספר טורה עויה**. צלל מפה: **פריסא**. יריעה שפורסין סביבות הארון מצפנים: **תשמיש דתשמיש הוא**. תשמיש של ארון: **דעייפי ליה**. פעמים שכופלין אותו תחת ס"ת: **דאירפט**. ארון שנתקלקל ונפרד מתכניו, ויש דוגמנו בצרייתא ציבנות (דף קב.) מנעל המרופט: **סינפוא זוטרכי**. לעשות תיבה קטנה מן הגדולה הראשונה: **מיענדא כורסיא**. כימה: **אסור**. שירדה מקדושתו: **פריסא דבלה**. יריעות הארון שבלו: **לחומשין**. יש ספרים שהן עשוין כל חומש לצדו וכולן בגליון: **וצילי**. כמין דלוסקמי: **קמטרא**. ארגו שקורין אשקרייני"ו. והרבה יש במרגוס של יהונתן בן עוזאל (ט) תנלים מצושים (יחזקאל כ)

ארגויס אמלין דזוהרותא בקמטרין וכן לאשר על המלמחה לדעל קמטריא (מלכים ז י:) **צי כנישפא דרומאי**. אנשי ישראל צאו מרומי למחוזא ונתישצו שם ועשו להם בית הכנסת: **אידרונא**. חדר משמימין צו מת והיה מונח צו מת עד שלא נקצר: **מחית**. כמו מונח כדמתרגמינן ומנח בגדו אלאה ואחיתתיה (נדראשית לט): **צטו כהני למיעל וזללוי**. צההוא כנישתא און כולין ליכנס מפני הטומאה הנכנסת בבית הכנסת דרך הפתח מצית לבית דהכי מן במסכת אלהות (פ"ג משנה ו:) **דלו סינפוא**. הגביהו הארון ממקומו: **כלי עץ העשוי לנחת**. במקום אחד אינו מקבל טומאה דליחקש כלי עץ לשק לענין טומאה דכתיב וכל כלי עץ או צגד או עור או שק (ויקרא יא) מה שק המיטלטל אף כלי עץ המיטלטל. כל דבר המקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה: **מטפחות ספרים**. אף של ס"ת: **ואפילו שונה הלכות**. כלומר אפילו לא שימש תלמידי חכמים צהס"ס ובגמרא אלא במשניות ובצרייתות: **מצי כנישפא לבי רבנן**. לעשות

אין יכולין ליכנס מפני הטומאה הנכנסת בבית הכנסת דרך הפתח מצית לבית דהכי מן במסכת אלהות (פ"ג משנה ו:) **דלו סינפוא**. הגביהו הארון ממקומו: **כלי עץ העשוי לנחת**. במקום אחד אינו מקבל טומאה דליחקש כלי עץ לשק לענין טומאה דכתיב וכל כלי עץ או צגד או עור או שק (ויקרא יא) מה שק המיטלטל אף כלי עץ המיטלטל. כל דבר המקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה: **מטפחות ספרים**. אף של ס"ת: **ואפילו שונה הלכות**. כלומר אפילו לא שימש תלמידי חכמים צהס"ס ובגמרא אלא במשניות ובצרייתות: **מצי כנישפא לבי רבנן**. לעשות

מסורת הש"ס

א) צבא צמרא ג, ג) בריה דרבי יהושע, א) נדרכות כג: סנהדרין מז: מת. מנחות לד: ד) [סנהדרין מת], א) [נ"מ טו. ע"ש], ו) נרד אלפס גרם ממאי והראש"ש גרם אמלין, ו) ויולין שפורסין לפני התיבה פ"ח מטפחת שממסין צו ס"ת. ערוך, ח) ופי' עושין סביב הספר מסגרת של עור לשמור הספר וענין מדור הוא כמו חגלי אש, ערוך, ט) ופי' צפ' מקן מג פ"ל מרגוס של יונא הדמיה ועל לאדרין, י) [מגינה ט: וימא כח: מנחות יז: ט] זיל אמר, ז) זיל דרבה, ח) זיל כמכריבי יעב"ץ, ט) [מגינה יז: ט] ונערי מוס' צרכות ד"ה אלו כו', ט) זיל כהא,

גליון הש"ס

גב' א"ל בהו למודיעיה. עי' לקמן דף כה ע"ב מ"ה' כתי נסמיות דבי"ק ליתא להקן מביט מכו למודיעיה: שם פליגי בה רב אחא ורבינא. עיין צ"מ דף טז ע"א ועיין צ"ש רפ"צ דמשפחות: שם לנבזירי בעלמא עבידו. ופאלדנא דמלא גירסת הר"ק: שם וחוצין בפני הטומאה. עיין צ"צ דף כ ע"א מ"ה' היא גופה:

הנהות הב"ח

א) גב' למישתא ביה שיכרא ולמשטח ביה פרו שפיר דמי. ג"צ ס"א ועיין צ"ח: ב) שם ההוא מילין. ג"צ ע"ל צמוק' דף כח ע"ב צ"ה' כמי: ו) רש"י ד"ה ענתיקין (א) ונפסל: ד) ד"ה הני מילי וכו' על המט הסי"ד ואחרי' מ"ה"ד אכל וכו' והלכן בשלכנו לבית הכנסת כלי' ומיבת לניעים מתקן: א) ד"ה קמטרא וכו' בן עזחאל בהבדלים מוזכרים וארוזים באמלין דחזויתא דקמטרין: ו) תוס' ד"ה תשמישי וכו' קשה מדרשמשע בכל הני: ו) ד"ה מריש ובי' תשמיש קדושה מדאמר רבא תיבותא שאסור לנקעות וכו' יומר מן הפריסא לכן נראה:

לעזי רש"י

אשקרייני"ו [אישקרי"ן]. קופסה (בעיקר לתכשיטים).

מוסף רש"י

משום פשיעווא. דילמא כתי אתרתי (ב"ב ג). כלי עץ העשוי לנחת. שאינו מטלטל וכלי עץ לענין טומאה הוקש לשק שאמר מכל כלי עץ או צגד או עור או שק וגו', מה שק המיטלטל מלא וריקן אף כלי עץ מיטלטל מלא וריקן (יומא כא).

^[1] לנאורה נראה דלי' פריסא שבלה מותר לחתוך והוי כלי' ואולי דגיי' אחרת היה לרבינו צבאל וי"ע